

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 530/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายชูชาติ มีณรงค์ กับพวก

จำเลย

นายชูชาติ มีณรงค์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 291, 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 21, 22, 43, 152, 157 แต่การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย
หลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 6 ปี
จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 21)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 150,000 บาท (สำนวนธุรการอันดับ 7 แผ่นที่ 11)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามไม่ให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้
ยื่นฎีกา สมควรฟังฎีกาของจำเลยที่ 1 เสียก่อน ในชั้นนี้ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามไม่ให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้
ยื่นฎีกา สมควรฟังฎีกาของจำเลยที่ 1 เสียก่อน ในชั้นนี้ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ